ChicCheckCar

הסכם למתן שירותי ייעוץ וליווי מקצועי ברכישת רכב חדש

שנערך ונחתם ב _____ ביום _____ בחודש _____ שנת _____

בין: ChicCheckCar (שם החברה הרשומה: _____), ח.פ. _____, מרחוב _____, עיר _____ (להלן: "החברה")

מצד אחד;

לבין: שם הלקוח/ה (מלא): _____, ת.ז./ח.פ. _____, מרחוב _____, מס' _____, עיר _____, טל' _____, דוא"ל _____ (להלן: "הלקוח")

מצד שני;

מבוא

הואיל והחברה עוסקת במתן שירותי ייעוץ, אפיון צרכים וליווי מקצועי ללקוחות בתהליך רכישת רכב חדש או רכב "אפס קילומטר" בלבד, לרבות הכוונה לסוג הרכב המתאים לצורכי הלקוח וליכולתו הכלכלית, הצגת אפשרויות מימון, אפשרות לטרייד-אין של רכב קיים וסיוע בהשגת הצעת ביטוח – והכל באמצעות צדדים שלישיים ובכפוף לאמור בהסכם זה;

והואיל והחברה אינה עוסקת בליווי או בתיווך במכירת רכבים יד שנייה בשוק הפרטי ואינה עוסקת ברכישת רכבים משומשים, אלא ברכבים חדשים ורכבי "אפס קילומטר" בלבד;

והואיל והלקוח מעוניין לקבל מהחברה את שירותי הייעוץ והליווי כהגדרתם בהסכם זה, והוא מצהיר כי הבין שמדובר בשירותי ייעוץ וליווי בלבד וכי ביצוע העסקאות בפועל ייעשה מול צדדים שלישיים ובאחריותם;

והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם, את היקף השירות, את התמורה ואת חלוקת האחריות, הכל כמפורט בהסכם זה;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא וההגדרות

1.1 המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר הוראותיו.

1.2 כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.

1.3 בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

1.3.1 "השירות" / "שירותי הליווי" – שירותי ייעוץ, אפיון צרכים, הכוונה, איתור והצגת הצעות וליווי מקצועי של הלקוח בתהליך רכישת רכב חדש, כמפורט בסעיף 3 להלן, ובכפוף לסייגים ולהגבלות האחריות שבהסכם זה.

1.3.2 "רכב" – רכב חדש, או רכב "אפס קילומטר" (רכב שטרם נסע ואשר נרשם לראשונה על שם יבואן/סוחר), ולמעט רכב משומש. למען הסר ספק, ההסכם אינו חל על רכב יד שנייה משומש.

1.3.3 "צד שלישי" – כל גורם שאינו החברה, לרבות יבואני רכב, סוכנויות ומגרשי רכב, חברות ליסינג, גופים ממנים ונותני אשראי, חברות וסוכני ביטוח, שמאים, מוסכים ומכוני בדיקה, וכל ספק שירות אחר.

1.3.4 "ההצעה" – מסמך שתעביר החברה ללקוח, הכולל את סוג/דגם הרכב המומלץ, מחירו המשוער, ובמידת הצורך מתווה אפשרות למימון, לטרייד-אין ולביטוח, הכל כמידע המתקבל מצדדים שלישיים.

2. מהות השירות והיקפו

2.1 החברה תעניק ללקוח שירותי ייעוץ וליווי מקצועי בלבד. אין ולא יהיה בשירות משום מכירת רכב, אספקת רכב, מתן אשראי, ביצוע עסקת ביטוח או התחייבות לתוצאה כלשהי.

2.2 השירות כולל, בהתאם לצורך, לבחירת הלקוח ולמידע המסופק על-ידיו: בירור צרכי הלקוח ויכולתו הכלכלית; הכוונה לסוג/דגם הרכב המתאים; פנייה לצדדים שלישיים לקבלת הצעות; הצגת ההצעות ללקוח; וליווי מקצועי של הלקוח עד להשלמת ההתקשרות מול הצד השלישי הרלוונטי.

2.3 ביצוע כל עסקה בפועל – רכישת הרכב, ההלוואה/המימון, הטרייד-אין והביטוח – ייעשה ישירות בין הלקוח לבין הצד השלישי הרלוונטי, על-פי תנאיו של אותו צד שלישי ובאחריותו המלאה והבלעדית. החברה אינה צד לעסקאות אלו.

2.4 החברה תפעל במיומנות ובמקצועיות סבירה, אך אינה מתחייבת להשגת מחיר, הנחה, תנאי מימון, אישור הלוואה, מחיר טרייד-אין או תנאי ביטוח מסוימים כלשהם, אינה ערבה לזמינות דגם או רכב כלשהו, ואינה ערבה למימוש הצעות התלויות במצבו האישי של הלקוח מול צדדים שלישיים – כלכלי ו/או אחר.

3. שלבי ההתקשרות ואופן ביצוע השירות

3.1 שלב הפנייה והאפיון – הלקוח פונה לחברה בבקשה לליווי ברכישת רכב. החברה תברר עם הלקוח את צרכיו, העדפותיו ויכולתו הכלכלית.

3.2 פתיחת תיק – עם הסכמת הלקוח לקבלת השירות וחתימתו על הסכם זה ייפתח עבורו תיק לקוח, וזאת כנגד תשלום דמי פתיחת תיק כאמור בסעיף 4.1 להלן.

3.3 גיבוש והצגת הצעה – החברה תפנה לצדדים שלישיים ותגבש עבור הלקוח הצעה הכוללת את סוג/דגם הרכב, מחירו המשוער, ובמידת הצורך מתווה למימון, לטרייד-אין ולביטוח.

3.4 אישור ההצעה והתקדמות – היה והלקוח מאשר את ההצעה ומבקש להתקדם, יחתום הלקוח על אישור בכתב (לרבות בדוא"ל או באמצעי דיגיטלי), ויחול חיוב התמורה כאמור בסעיף 4.2 ובטבלת התמחור שבסעיף 4.3 להלן.

3.5 ליווי עד השלמת ההתקשרות – לאחר אישור ההצעה תלווה החברה את הלקוח מול הצד השלישי עד להשלמת ההתקשרות, והכל במסגרת ייעוץ וליווי בלבד.

4. התמורה, תנאי התשלום ושמירה על קשרי החברה

4.1 דמי פתיחת תיק – במעמד חתימת הסכם זה ופתיחת התיק ישלם הלקוח לחברה סך של ₪1,000 (כולל מע"מ). דמי פתיחת התיק נועדו לכיסוי עלויות האפיון והטיפול הראשוני, והם אינם מותנים בקבלת הצעה או באישורה.

4.2 דמי ליווי בגין אישור הצעה – במעמד אישור ההצעה על-ידי הלקוח (כאמור בסעיף 3.4) ישלם הלקוח לחברה סך נוסף של ₪4,000 (כולל מע"מ).

4.3 דמי ליווי נוספים לפי שווי הרכב – בנוסף לאמור לעיל, ובהתאם למחיר הרכב נשוא ההצעה שאושרה, ישלם הלקוח דמי ליווי נוספים בהתאם למדרגות שלהלן:

מחיר הרכב (כולל מע"מ)	דמי ליווי נוספים (בנוסף ל-₪5,000)	סה"כ תמורה משוערת
עד ₪150,000	ללא תוספת	₪5,000
₪150,001 – ₪250,000	₪2,000	₪7,000
₪250,001 – ₪400,000	₪4,000	₪9,000
מעל ₪400,000	₪6,000 ומעלה, בהתאם להסכמה	₪11,000 ומעלה

* הסכומים בטבלה נקובים בש"ח וכוללים מע"מ. מדרגות התמחור נקבעות לפי מחיר הרכב כפי שמופיע בהצעה שאושרה על-ידי הלקוח.

4.4 כל הסכומים הנקובים בהסכם זה כוללים מע"מ כדין. החברה תנפיק ללקוח חשבונית/קבלה כדין בגין כל תשלום.

4.5 התמורה תשולם באמצעי התשלום שתורה עליו החברה (העברה בנקאית, כרטיס אשראי או אמצעי אחר). מועד החיוב בגין כל רכיב הוא כמפורט בסעיפים 4.1-4.3 לעיל.

4.6 התמורה משולמת בעבור שירותי הייעוץ והליווי של החברה בלבד, ואינה כוללת את מחיר הרכב, מקדמה עבור רכישת הרכב ו/או עבור כל הליך אחר, עלויות מימון הרכב ו/או כל סכום נלווה לכך, פרמיות הביטוח, אגרות, מסים או כל תשלום אחר לצד שלישי, אשר ישולמו על-ידי הלקוח ישירות לצד השלישי הרלוונטי.

4.7 איחור בתשלום מעבר ל-14 יום ממועד החיוב יישא הפרשי הצמדה וריבית פיגורים כדין, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה.

4.8 שמירה על תוצרי הייעוץ וקשרי החברה – המידע, ההמלצות, ההצעות, זהות הצדדים השלישיים, תנאי ההתקשרות וההנחות שמציגה החברה ללקוח הם פרי עבודתה וקשריה העסקיים של החברה ומהווים מידע קנייני וסוד מסחרי שלה. הלקוח לא יעשה בהם שימוש אלא לצורך התקשרות באמצעות החברה, ולא יעבירם לצד שלישי.

4.9 אי-עקיפה – התקשר הלקוח, במישרין או בעקיפין, בעסקה לרכישת רכב (ו/או למימון, לטרייד-אין או לביטוח) עם צד שלישי שהחברה הציגה לו, הפנתה אותו אליו או חשפה בפניו במסגרת השירות – בעצמו או באמצעות אחר, ובין אם הודיע על הפסקת ההתקשרות עם החברה ובין אם לאו – יראו בחברה את הגורם היעיל לעסקה, והלקוח יחויב במלוא דמי הליווי לפי סעיף 4, כאילו הושלמה ההתקשרות באמצעות החברה.

4.10 תקופת ההתחייבות – התחייבויות הלקוח לפי סעיפים 4.8-4.9 יעמדו בתוקפן במשך 12 חודשים ממועד הצגת ההצעה הרלוונטית ללקוח.

4.11 הפר הלקוח את התחייבויותיו לפי סעיפים 4.8-4.9, תהא החברה זכאית למלוא דמי הליווי לפי סעיף 4 כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, ללא צורך בהוכחת נזק, וכן להחזר הוצאות הגבייה ושכר טרחת עורך דין סבירים שייגרמו לה עקב ההפרה; והכל מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה לפי דין.

5. שירותים נלווים – מימון, טרייד-אין וביטוח (בהתאם לבחירת הלקוח)

5.1 מימון – ככל שיידרש, תציג החברה ללקוח אפשרויות מימון/הלוואה המוצעות על-ידי גופים ממנים ונותני אשראי שהם צדדים שלישיים. החברה אינה נותנת אשראי, אינה ערבה להחזרו ואינה מתחייבת לאישור הלוואה או לתנאיה. אישור המימון, תנאיו, ריביתו ומימושו הם באחריות הגוף הממן ובכפוף להסכם נפרד בינו לבין הלקוח.

5.2 טרייד-אין – היה וללקוח רכב קיים, תסייע החברה באיתור הצעה אטרקטיבית לביצוע עסקת טרייד-אין מול צד שלישי. שווי הטרייד-אין, קבלת הרכב הקיים ותנאי העסקה נקבעים על – ידי הצד השלישי ובאחריותו, ויכולים להשתנות בהתאם למצב הרכב ותקינותו. החברה אינה רוכשת את הרכב הקיים ואינה ערבה לשוויו, למצבו או לערכו הכלכלי – בין מול הלקוח ובין מול צד שלישי.

5.3 ביטוח – החברה תסייע ללקוח, ככל שיתבקש, בהשגת הצעת ביטוח רכב התפורה לצרכיו, באמצעות חברות וסוכני ביטוח בעלי רישיון. החברה אינה חברת ביטוח ואינה משמשת כסוכן ביטוח, אינה משווקת ואינה מתווכת בעסקאות ביטוח, ועריכת הביטוח, תנאיו וכיסוייו הם באחריות המבטח/הסוכן בעל הרישיון ובכפוף לפוליסה ולהסכם בינו לבין הלקוח. על הלקוח לעבור על הצעת הביטוח ולאשרה רק לאחר שהבין והסכים לתנאיה וככל שהיא מתאימה לצרכיו.

5.4 השירותים הנלווים כפופים לכל יתר הוראות הסכם זה, ובכלל זה להגבלות האחריות שבסעיף 6 ולאמור ביחס לצדדים שלישיים שבסעיף 7.

5.5 היה ובחר הלקוח באחד מהשירותים הנלווים, יחויב הלקוח בתשלום בגין הרכיב שבחר, ללא תלות בהיקף העבודה שבוצעה בנושא ובשאלה אם בחר להתקדם בפועל עם ההצעה שהוצגה לו באותו רכיב.

6. הגבלת אחריות והיעדר אחריות

6.1 מובהר ומוסכם כי תפקיד החברה מתמצה במתן ייעוץ וליווי מקצועי בלבד, וכי אין היא נושאת באחריות כלשהי לתוצאות העסקאות שמבצע הלקוח מול צדדים שלישיים.

6.2 החברה לא תישא באחריות, במישרין או בעקיפין, לכל אחד מאלה:

6.2.1 מצב הרכב, טיבו, איכותו, תקינותו, מפרטו או התאמתו לצרכי הלקוח (ואף שמדובר ברכב חדש), לרבות פגמים ואי-התאמות מצד היצרן/היבואן/המוכר.

6.2.2 צבע הרכב, גימור הפנים, הריפוד, האבזור או כל מפרט/תוספת אחרת – אשר תלויים ביצרן וביבואן ובמלאי הזמין מטעמם, ואינם בשליטת החברה או באחריותה.

6.2.3 מועדי האספקה של הרכב, אשר אינם באחריות החברה אלא באחריות היבואן/הסוכנות בלבד, לרבות כל עיכוב, דחייה או אי-עמידה במועד אספקה כלשהו.

6.2.4 תנאי המימון/ההלוואה, אישורם, ריביתם, החזרם או מימושם, ולכל מחלוקת בין הלקוח לבין הגוף המממן.

6.2.5 עסקת הטרייד-אין, שווי הרכב הקיים ותנאי קבלתו על-ידי הצד השלישי.

6.2.6 תנאי הביטוח, היקף הכיסוי, חריגיו או דחיית תביעה על-ידי המבטח.

6.2.7 מעשה, מחדל, רשלנות, הפרה, חדלות פירעון, איחור או כל התנהלות אחרת של צד שלישי כלשהו.

6.3 מבלי לגרוע מהאמור, ובכפוף לכל דין, אחריותה הכוללת של החברה כלפי הלקוח – ככל שתחול חרף האמור לעיל – לא תעלה בכל מקרה על סך התמורה ששולמה לה בפועל על – ידי הלקוח בגין השירות נשוא התביעה. החברה לא תישא באחריות לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או אובדן רווחים מכל מין וסוג.

6.4 האמור בסעיף זה לא יחול על נזק שנגרם בזדון או ברשלנות רבתי מצד החברה, ואין בו כדי לגרוע מזכויות שאינן ניתנות להתנאה לפי דין קוגנטי, לרבות לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

6.5 הלקוח מצהיר כי הובהר לו, והוא מבין ומסכים, כי ההחלטה הסופית בדבר רכישת הרכב, נטילת המימון, ביצוע הטרייד-אין ועריכת הביטוח – היא החלטתו החופשית והבלעדית, על יסוד שיקול דעתו ובדיקותיו שלו.

7. התקשרות עם צדדים שלישיים

7.1 כל התקשרות, הסכם, מסמך או התחייבות בין הלקוח לבין צד שלישי הם באחריותם הבלעדית של הלקוח והצד השלישי, והחברה אינה צד להם ואינה אחראית לקיומם.

7.2 החברה אינה ערבה ואינה אחראית להתנהלות, ליציבות הפיננסית, לרישיונות, להיתרים או למצגים של צדדים שלישיים כלשהם, ואינה אחראית לכל נזק, הוצאה או חבות שייגרמו ללקוח עקב התקשרותו עמם.

7.3 אין באמור בהסכם זה, או בהצגת הצעה/המלצה כלשהי, משום מצג, ערובה או המלצה מחייבת להתקשר עם צד שלישי מסוים, וההחלטה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הלקוח.

8. בדיקת הרכב

8.1 בדיקת הרכב, לרבות בדיקה במכון בדיקה/רישוי מורשה, נתונה לבחירתו ולשיקול דעתו הבלעדי של הלקוח. החברה אינה צד לבדיקה זו, אינה מבצעת בדיקות טכניות, אינה שמאי, ואינה נושאת בשום צורה באחריות לביצועה, לאי-ביצועה או לתוצאותיה.

8.2 בחר הלקוח לבצע, או לחלופין שלא לבצע, בדיקה כלשהי – ייעשה הדבר על אחריותו המלאה והבלעדית, והוא מוותר על כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.

9. גילוי בדבר תמורה מצדדים שלישיים ושיתופי פעולה

9.1 ייתכן כי לחברה מערכת שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים (לרבות יבואנים, סוכנויות, חברות ליסינג, גופים מממנים וחברות/סוכני ביטוח), וכי במסגרת זו תהא החברה זכאית לקבל מהם תמורה, עמלה או טובת הנאה בקשר עם עסקאות שיבצע הלקוח.

9.2 הלקוח מאשר כי הדבר הובא לידיעתו והוא מסכים לו, וכי אין בכך כדי לגרוע מהתמורה שהוא משלם לחברה לפי הסכם זה או מהתחייבויותיו לפיו, ולא תהא לו כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך.

9.3 החברה תפעל במקצועיות ובהתאם לצרכי הלקוח כפי שנמסרו לה, אף אם היא זכאית לתמורה מצד שלישי כאמור.

10. הצהרות והתחייבויות הלקוח

10.1 הלקוח מצהיר כי קרא והבין את הסכם זה, כי ניתנה לו הזדמנות לעיין בו ולהיוועץ כרצונו טרם חתימתו, וכי הוא מתקשר בו מרצונו החופשי.

10.2 הלקוח מצהיר כי הובהר לו שהשירות הוא ייעוץ וליווי בלבד, וכי החברה אינה מוכרת רכב, אינה נותנת אשראי, אינה סוכן ביטוח ואינה ערבה לעסקאות מול צדדים שלישיים.

10.3 הלקוח מתחייב למסור לחברה מידע מלא, מדויק ונכון לצורך מתן השירות, ומוותר על כל טענה כלפי החברה ככל שהמידע שמסר היה חסר או שגוי.

10.4 הלקוח מתחייב לשלם את התמורה במלואה ובמועדה כאמור בסעיף 4 לעיל.

11. סודיות והגנת הפרטיות

11.1 כל צד ישמור בסודיות מידע עסקי או אישי שיגיע אליו אגב ההתקשרות, ולא יעשה בו שימוש אלא לצורך מתן השירות וקיום ההסכם.

11.2 הלקוח מסכים כי החברה תאסוף ותעבד את פרטיו ותעבירם לצדדים שלישיים רלוונטיים אך ורק במידה הנדרשת לצורך מתן השירות, והכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. החברה תנקוט אמצעים סבירים לאבטחת המידע.

12. ביטול ההתקשרות

12.1 אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מזכות ביטול עסקה העומדת ללקוח, ככל שעומדת לו, לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ותקנותיו; מימש הלקוח זכות ביטול סטטוטורית (לרבות בעסקה מרחוק), יחולו דמי הביטול הקבועים בדין.

12.2 ביטל הלקוח את ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, בשלב שקדם להחלטתו אם להתקדם עם עסקה זו או אחרת, ומבלי שהתקשר עם צד שלישי שהוצג לו על-ידי החברה – תהא החברה זכאית לתמורה בסך כולל של ₪1,000 (כולל מע"מ) בגין הטיפול שבוצע עד לאותו מועד; דמי פתיחת התיק ששולמו לפי סעיף 4.1 ייזקפו על חשבון סכום זה ולא יושבו ללקוח. הוראה זו כפופה לאמור בסעיף 12.1 לעיל, ואינה חלה מקום שבו חל סעיף 4.9 (אי-עקיפה), אשר יגבר.

12.3 בוטלה ההתקשרות לאחר שהלקוח החליט להתקדם ולאחר תחילת מתן השירות בגין אותה עסקה, תהא החברה זכאית לתמורה בגין החלק היחסי של השירות שניתן בפועל עד למועד הביטול ולכל הוצאה שהוציאה בפועל, והכל בכפוף לכל דין ולאמור בסעיף 4.9 לעיל.

12.4 הפר צד את ההסכם הפרה יסודית ולא תיקנה בתוך 14 יום מהדרישה, יהא הצד הנפגע זכאי לבטל את ההסכם ולכל סעד לפי דין.

13. כללי

13.1 הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכל הסכמה, מצג או התחייבות שקדמו לו – בטלים. כל שינוי בהסכם ייעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

13.2 ויתר צד על זכות מזכויותיו לפי ההסכם, לא ייחשב הדבר כוויתור על זכות אחרת או על אותה זכות במקרה אחר.

13.3 מצא בית משפט מוסמך כי הוראה מהוראות ההסכם בטלה או אינה ניתנת לאכיפה, לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקף יתר ההוראות.

13.4 הצדדים פועלים כקבלנים עצמאיים. אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד-מעביד, שותפות או שליחות בין הצדדים.

13.5 הודעות לפי הסכם זה יישלחו לכתובות ולפרטי הקשר שבמבוא, וייחשבו כאילו נתקבלו בתוך 3 ימי עסקים ממשלוחן בדואר רשום, או ביום העסקים העוקב למשלוחן בדוא"ל.

13.6 סמכות השיפוט – לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה תהא סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם זה, ועל ההסכם יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

14. אופן ההתקשרות, החתימה והאישור (לרבות מרחוק)

14.1 הסכם זה, וכן אישור ההצעה כאמור בסעיף 3.4, ניתנים להיחתם ולהיכרת באחת או יותר מהדרכים הבאות, וכולן מחייבות את הצדדים במידה שווה:

14.1.1 חתימה ידנית – חתימה בכתב יד על גבי עותק פיזי של המסמך.

14.1.2 חתימה אלקטרונית – חתימה על גבי מסמך דיגיטלי, לרבות באמצעות מכשיר נייד, מחשב או טאבלט, ולרבות באמצעות פלטפורמת חתימה אלקטרונית מקוונת.

14.1.3 אישור אלקטרוני בכתב – מתן הסכמה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני, מסרון (,)SMSהודעה ביישומון מסרים או לחיצה על כפתור/קישור אישור ("אני מאשר/ת"), ובלבד שניתן לשייך את ההסכמה ללקוח ולזהות את תוכנה.

14.1.4 אישור טלפוני – מתן הסכמה בעל – פה בשיחה טלפונית מתועדת/מוקלטת (בהסכמת הלקוח להקלטה), ובלבד שתישלח ללקוח, בסמוך לאחר השיחה, הודעת אישור בכתב כאמור בסעיף 14.3.

14.2 הצדדים מסכימים מראש כי חתימה אלקטרונית, אישור אלקטרוני או אישור טלפוני כאמור יהיו תקפים, קבילים ומחייבים לכל דבר ועניין, וכי לא תישמע טענה לפסול את ההתקשרות או את ההסכמה אך בשל היותה אלקטרונית או מרחוק. אין באמור כדי לגרוע מהוראות חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, ומבלי לפגוע במשקלן הראייתי המוגבר של חתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת.

14.3 התקשר הלקוח, או אישר את ההצעה, מרחוק (בטלפון או באמצעי אלקטרוני), תשלח החברה ללקוח, בסמוך לאחר ההתקשרות, מסמך או הודעה בכתב (בדוא"ל ו/או במסרון) המפרטים את עיקרי ההתקשרות, את מהות השירות ואת התמורה, והלקוח יתבקש לאשר את קבלתם. החברה רשאית לשמור את תיעוד ההסכמה, ההקלטה והתכתובת, ואלה ישמשו ראיה לקיום ההתקשרות ולתוכנה.

14.4 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הלקוח לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, ככל שעומדות לו בעסקה מרחוק, לרבות הזכות לקבלת גילוי ומסמך בכתב והזכות לביטול עסקה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____	_____
החברה – ChicCheckCar	הלקוח

במקרה של התקשרות מרחוק: חתימה/אישור אלקטרוני או טלפוני כאמור בסעיף 14 לעיל מהווים תחליף מלא ומחייב לחתימה ידנית, ואין צורך בחתימה פיזית על מסמך זה.

chiccheckcar@gmail.com · 054-576-2802